

<제2장 근로관계의 성립.제1절 근로기준법의 기본원칙>

I. 균등한 처우 원칙

1. 의의[근기법 제6조]

- 근로기준법 제6조는 사용자는 근로자에 대하여 남녀의 성(性)을 이유로 차별적 대우를 하지 못하고, 국적·신앙 또는 사회적 신분을 이유로 근로조건에 대한 차별적 처우를 하지 못한다.라고 규정한다. 이는 헌법의 평등권을 개별적 근로 관계에서 구체화하여 근로자의 인권을 보장하고 근로 조건의 공정성을 확보하는 데 가장 기본적인 원칙이 된다. 노동법이 근로자를 경제적 약자로 보고 보호하는 취지를 관철하는 구간을 제공한다.

2. 차별적 처우

- 차별적 처우란 특정 근로자나 근로자 집단을 합리적인 이유 없이 불리하게 대우하는 것을 의미한다. 여기에는 직접적인 차별뿐만 아니라, 외견상 중립적인 기준을 적용하였더라도 특정 금지 사유를 가진 근로자 집단에게 불리한 결과를 초래하는 간접 차별 역시 포함된다. 차별의 존재 여부는 비교 대상 집단과의 대우 차이를 통해 판단하며, 차별적 대우가 불리한 것인지 여부는 근로자의 경제적·인격적 측면에서 종합적으로 평가한다.

3. 차별금지사유

- 근로기준법 제6조가 명시하는 차별금지사유는 성별, 국적, 신앙, 사회적 신분이다. 국적은 대한민국 국민인지 외국인인지를 의미하며, 신앙은 특정 종교를 믿거나 믿지 않는 자유를 포함한다. 가장 논란이 되는 사회적 신분은 근로자가 가지고 있는 특정 지위나 상태를 의미하며, 판례는 사회에서 장기간 점하는 지위로서 일정한 사회적 평가를 수반하는 것이라고 판시한다. 예컨대, 성별은 고용평등법에 별도로 규정되어 있으나, 비정규직이나 계약직과 같은 고용 형태는 사회적 신분에 해당될 가능성이 있다.

4. 차별금지영역

- 차별이 금지되는 영역은 근로 조건 전반이다. 이는 채용, 임금, 승진, 배치, 교육, 훈련, 해고 등 근로자의 노동 생활에 영향을 미치는 모든 사항에 대해 적용된다. 특히, 근로 조건의 핵심인 임금이나 근로시간에 대한 차별은 근로기준법의 규정을 직접 위반하는 것으로 간주되어 엄격하게 금지된다.

5. 합리적 이유

- 차별적 처우가 존재하더라도 그 처우에 합리적인 이유가 있는 경우에는 근로기준법 제6조 위반이 아니다. 합리적 이유란 업무의 성격, 난이도, 근로자의 능력, 숙련도, 근속 연수 등 실질적인 노동력의 차이나 생산성 향상 등 사용자의 정당한 경영상 필요에 근거한 사유를 의미한다. 단순히 특정 집단에 대한 편견이나 자의적인 판단에 근거한 차별은 합리성을 인정받을 수 없다. 판례는 차별이 발생한 목적과 수단의 정당성, 그리고 차별 대상 근로자의 지위 등을 종합적으로 고려하여 합리성 여부를 매우 엄격하게 심사한다.

6. 입증책임[고평법 제30조]

- 균등한 처우 원칙의 위반으로 다툼이 발생했을 때, 차별적 처우를 주장하는 근로자에게 입증책임이 원칙적으로 부과된다. 그러나 근로 조건에 대한 정보가 사용자에게 편중되어 있어 근로자가 차별의 존재와 관련성을 입증하기 어렵다는 문제점이 있다. 이러한 문제를 해결하기 위해, 남녀고용평등과 일·가정 양립 지원에 관한 법률(이하 '고평법') 제30조와 같은 개별 법령에서는 입증책임의 특례를 규정한다. 고평법 제30조는 사업주에게 차별에 합리적인 이유가 있음을 입증하도록 하여, 근로자의 입증 부담을 완화하고 실질적인 구제를 도모한다.

II. 중간착취의 배제 원칙

1. 의의[근기법 제9조]

- 근로기준법 제9조는 누구든지 법률에 따르지 아니하고는 영리로 다른 사람의 취업에 개입하거나 중간인으로서 이익을 취득하지 못한다.고 규정한다. 이 원칙은 근로자와 사용자 사이에 제3자가 개입하여 근로자의 노동력을 착취하거나 부당한 이익을 취득하는 것을 금지함으로써, 근로자의 인격적 자유를 보호하고 근로 조건에 대한 부당한 개입을 방지하는 데 취지가 있다.

2. 중간착취의 요건

- 중간착취의 배제 원칙을 위반하는 행위가 성립하기 위해서는 다음과 같은 요건이 필요하다. 첫째, 영리를 목적으로 할 것이다. 둘째, 타인의 취업에 개입하거나 업무의 수행에 관련하여 행위할 것이다. 셋째, 법률에 따르지 아니하고 이익을 취득할 것이다. 여기서 타인의 취업에 개입하는 행위는 근로자 모집, 알선, 근로 조건 설정 등 근로 관계 형성과 유지에 매개 역할을 하는 것을 의미하며, 이익은 금전뿐만 아니라 경제적 가치를 가지는 모든 형태의 이익을 포괄한다.

3. 법률에 의하여 허용되는 경우

- 중간착취의 배제 원칙은 타인의 취업에 개입하는 행위 자체를 전면적으로 금지하는 것은 아니다. 직업안정법에 따른 유·무로 직업소개사업이나 근로자파견사업 등 법률에 의해 허가를 받거나 규정된 적법한 노동 매개 행위는 중간착취에서 제외된다. 이러한 사업들은 노동 시장의 효율성을 높이고, 동시에 법적 규제를 통해 근로자 보호 장치를 갖추고 있어 근로자의 자유를 침해하거나 부당한 착취를 하지 않는다고 본다.

4. 위반의 효과[근기법 제107조]

- 근로기준법 제9조를 위반하여 중간착취를 한 자는 근로기준법 제107조에 따라 5년 이하의 징역 또는 5천만원 이하의 벌금에 처하는 형사 처벌을 받는다. 이 규정은 중간착취 행위가 근로자의 인격적 존엄성을 훼손하고 자유로운 노동력 처분을 방해하는 중대한 범죄 행위로 간주됨을 보여준다. 따라서, 근로계약의 사법상 효력과 별개로 행위자에 대해 공법상의 제재를 가하여 원칙의 실효성을 확보한다.

III. 공민권 행사의 보장 원칙

1. 의의[근기법 제10조]

- 근로기준법 제10조는 사용자는 근로자가 근로시간 중에 선거권, 그 밖의 공민권 행사 또는 공의 직무를 집행하기 위하여 필요한 시간을 청구하면 거부하지 못한다. 다만, 그 권리 행사나 공의 직무를 수행하는 데에 지장이 없으면 청구한 시간을 변경할 수 있다.고 규정한다.

2. 취지

- 공민권 행사의 보장 원칙은 근로자가 직업인으로서의 지위와 별개로 국민으로서 가지는 참정권, 공무 담임권 등 공법상의 권리를 자유롭게 행사할 수 있도록 보장하는 데 취지가 있다. 이는 근로자의 노동이 국민으로서의 권리 행사를 제약하는 요인이 되어서는 안 된다는 헌법적 이념을 근로관계에 투영한 것이다.

3. 공민권 행사의 요건

- 공민권 행사는 법령에 근거하여 국민에게 주어진 권리 행사를 의미하며, 선거 투표, 법원 증인 출석, 예비군 소집 등이 포함된다. 공민권 행사 보장을 받기 위해서는, 근로자는 공민권을 행사하기 위하여 근로시간 중에 시간이 필요함을 사용자에게 청구해야 한다. 여기서 필요한 시간이란 공민권 행사에 필수적으로 소요되는 시간을 의미한다.

4. 공민권 행사의 효과

- 사용자가 공민권 행사 시간을 부여하면 근로자는 해당 시간 동안 근로 제공 의무를 면제받는다. 사용자는 이를 이유로 근로자에게 징계나 임금 공제 등 불이익을 줄 수 없다. 다만, 공민권 행사 시간에 대해 유급으로 처리할지 무급으로 처리할지에 대한 규정은 근로기준법에 없으므로, 단체협약, 취업규칙 또는 당사자 간의 별도 합의에 따른다.

5. 공민권 행사와 근로관계

- 공민권 행사 원칙은 사용자에게 시간 부여의 의무를 부과한다. 다만, 권리 행사에 지장이 없는 범위에서 시간을 변경할 수 있는 권한을 함께 부여한다. 이 단서 규정은 근로자의 공민권 보장과 사용자의 사업 운영 간의 조화를 꾀하기 위함이다. 사용자는 사업 운영에 막대한 지장이 발생하는 경우 등 합리적인 이유가 있는 경우에 한하여 시간 변경권을 행사할 수 있으며, 시간 변경이 사실상 공민권 행사를 불가능하게 하는 경우에는 위법하다.

IV. 결론

- 근로기준법의 기본원칙인 균등한 처우 원칙, 중간착취의 배제 원칙, 공민권 행사의 보장 원칙은 근로자의 인간다운 삶과 기본권을 보장하기 위한 핵심 규정들이다. 균등한 처우는 근로 조건 설정 및 적용에 있어 차별을 금지하여 공정성을 확보하고, 중간착취의 배제는 제3자의 부당한 개입으로부터 근로자의 인격적 자유와 경제적 이익을 보호한다. 공민권 행사의 보장은 근로자가 직업 유지와 별개로 국민으로서의 권리를 온전히 행사할 수 있도록 국가적 책무를 근로관계에 관철한다. 이러한 원칙들은 개별적 근로관계의 성립과 유지를 지배하는 최상위 규범으로서 근로기준법의 근본 이념을 대변한다.